주택(상가건물)임대차보호법의 적용범위

	주택임대차	상가건물임대차
적용요건상 공통점	① 편면적 강행규정 ② 미등기 전세에 적용 ③ 미등기 무허가 건물인 경우에도 적용 ④ 일시사용을 위한 임대차에 부적용	
임차인이 법인인 경우	원칙적 부적용	항상 적용
보증금 액수에 의한 제한	보증금 액수에 관계없이 적용	보증금 일정액 이하에만 적용

주택(상가건물)임대차보호법의 주요 제도

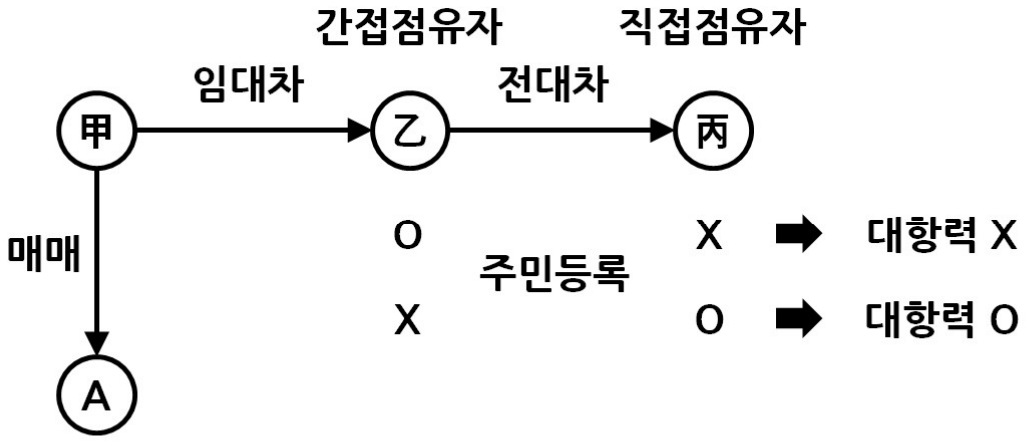
	주택임대차	상가건물임대차
같은 원리로 운영되는 제도	① 대항력 ② 존속기간 등의 보장 ③ 갱신요구제도 ④ 우선변제권 ⑤ 임차권등기명령 제도	
임차권 승계 제도	O	X
권리금 보장 제도	X	O

주택임대차의 대항력 취득요건



인도 + 주민등록 : 10월 5일 저 당 권 : 10월 5일	⇨ 저당권 선순위
인도 + 주민등록 : 10월 5일 저 당 권 : 10월 6일	⇨ 대항력 선순위

간접점유와 대항력



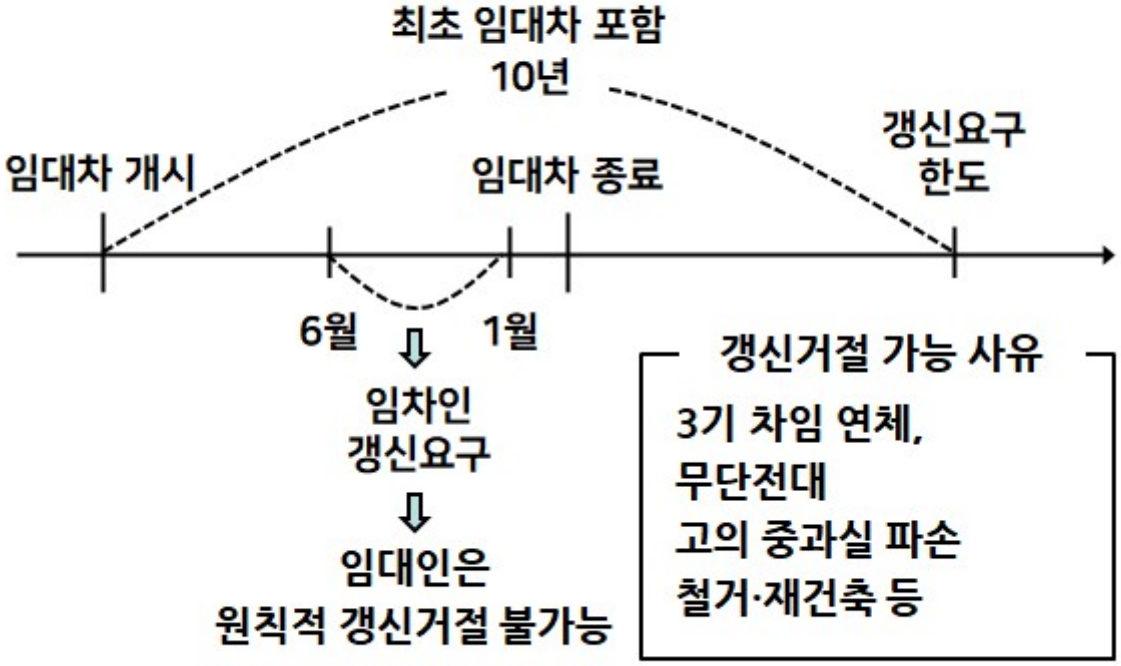
주민등록과 대항력 인정여부 판례

동·호수 누락 전입	다가구 주택	대항력 인정
	다세대 주택	대항력 부정
주민등록 직권말소	이의절차 거쳐 회복	소급적 회복
	이의절차 없이 회복	비소급적 회복
주민등록 이전	가족유지, 임차인만 전출	대항력 유지
	가족 전부 전출	대항력 소멸

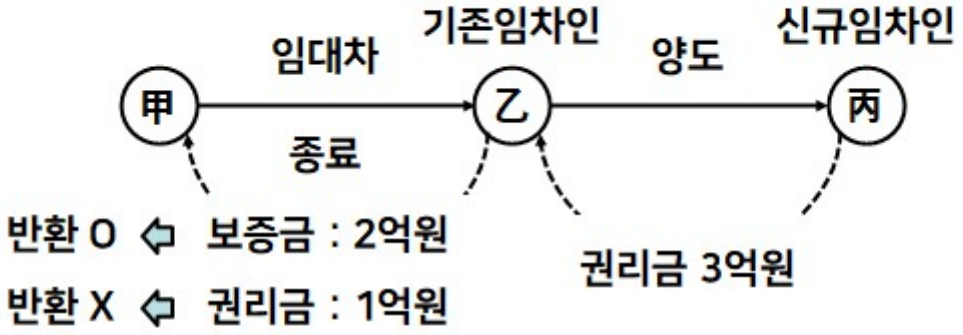
주택임대차의 우선변제권

	요건	효과
우선변제권	대항력 + 확정일자	보증금 전액 우선변제 (순위배당)
최우선변제권	경매신청 등기 전 대항력 취득	보증금 중 일정액 최우선변제 주택 가액의 2분의 1 한도

상가건물임대차의 갱신요구제도

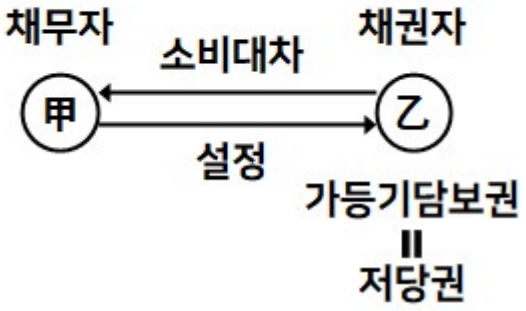


상가건물임대차의 권리금보호제도

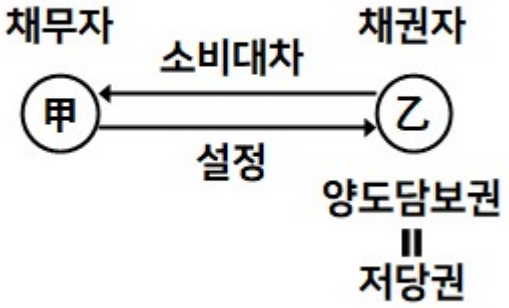




가등기담보권의 개념 및 성질

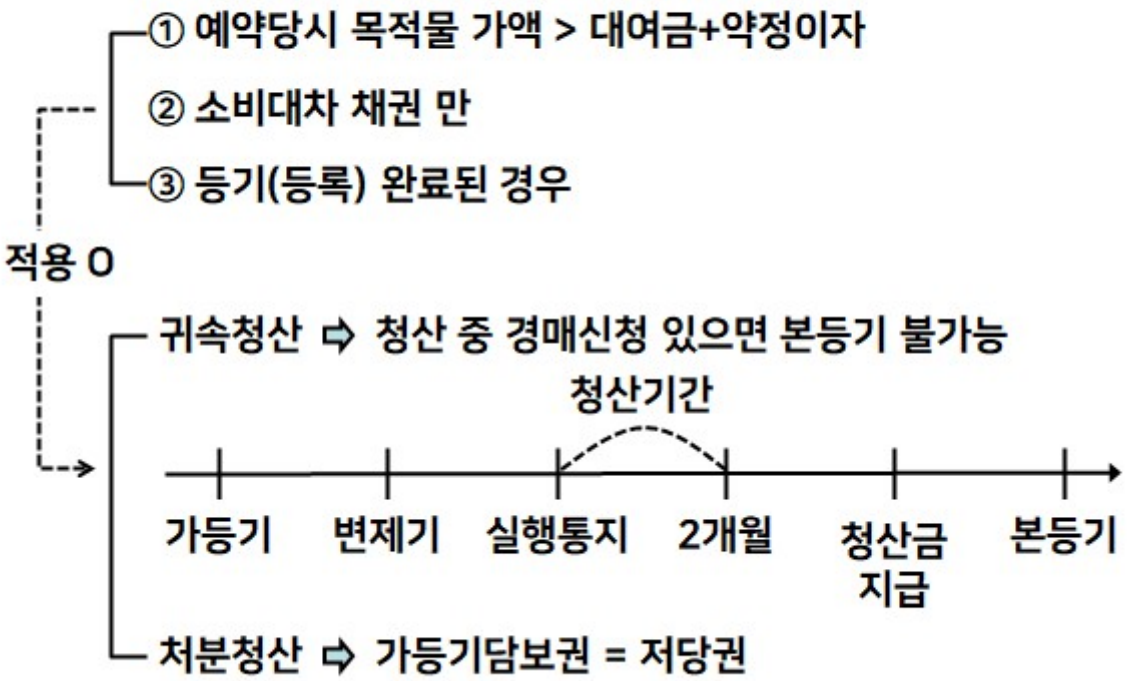


순위	권리자
1	소유자 甲
2	가등기권리자 乙
~~3~~	~~소유자 丙~~
2	소유자 乙



순위	권리자
1	소유자 甲
2	소유자 乙 (매매)
3	소유자 丙

가등기담보권의 적용범위 및 청산절차



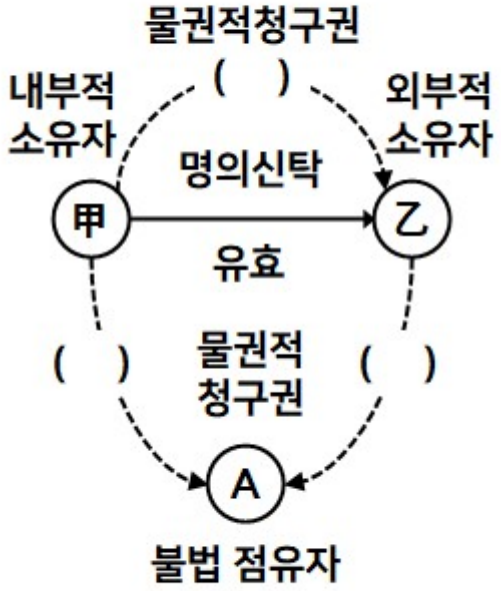
부동산실명법상 명의신탁의 개념

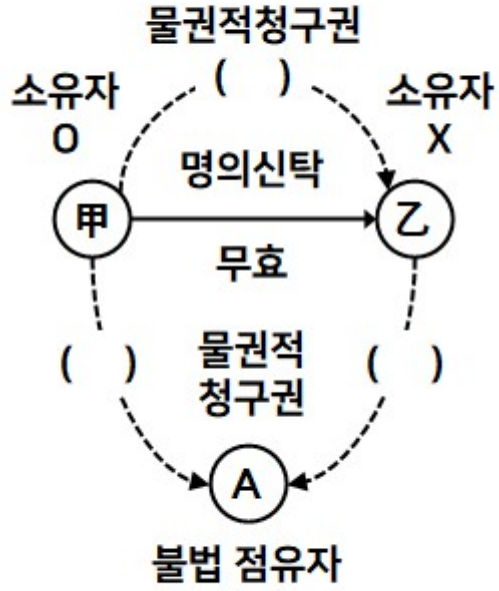


순위	권리자
1	소유자 甲
2	소유자 乙 (매매)

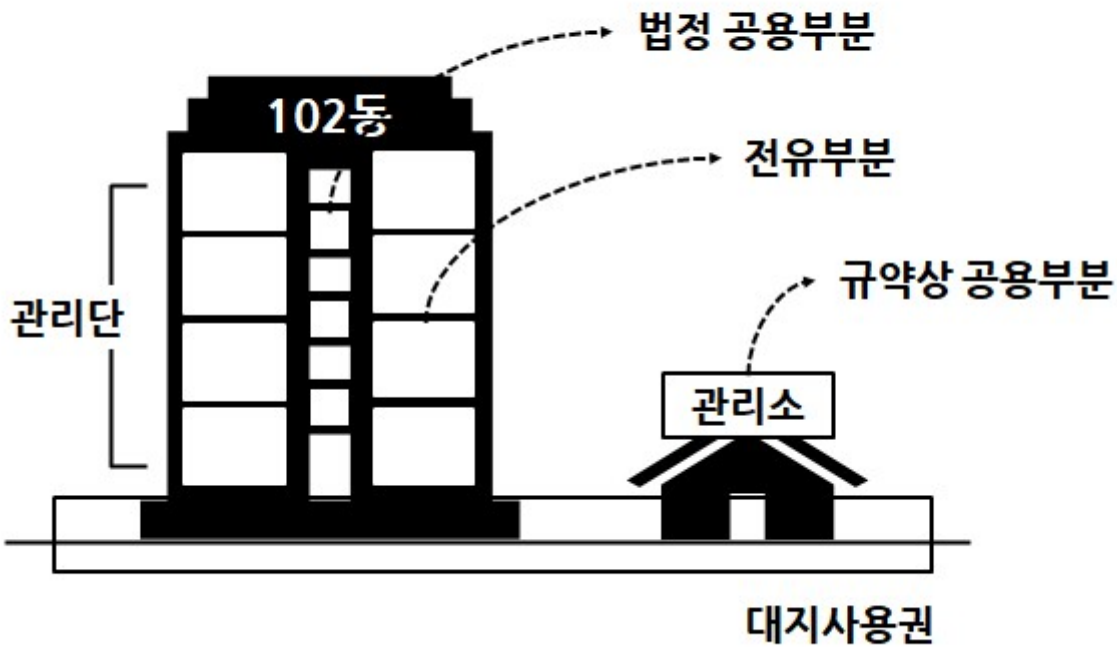
명의신탁이 아닌 것	명의신탁이지만 유효한 것
① 가등기담보, 양도담보 ② 구분소유적 공유 ③ 신탁법상 신탁	조세포탈 등의 목적이 없는 종중, 배우자, 종교단체 명의신탁

양자간 명의신탁의 법률관계





집합건물의 주요 용어



공용부분 규정과 공유규정 비교

	민법상 공유	공용부분
지분 비율	균등 추정	전유부분 면적비율
지분 처분	자유	전유부분 처분 따라
공유물 처분	전원동의	전유부분과 분리 X
공유물 변경	전원동의	과반수, 2/3, 4/5
공유물 사용	지분의 비율로	용도에 따라
분할청구	자유	불가능